

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1959/2533

นาง อรุณี เพ็ญ สุตร
นาง เฉลา หาญ ดี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382

จำเลยกับพวกเข้าครอบครองที่พิพาทโดยเข้าใจว่าเป็นของกองทัพบก และรับว่าหากกองทัพบกจะเอาคืน จำเลยกับพวกก็จะคืนให้การครอบครองที่พิพาทของจำเลยกับพวกจึงมีลักษณะเป็นการครอบครองชั่วคราว มิได้ครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ แม้จะครอบครองที่ดินพิพาทติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี ก็หาได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้รับมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 659 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ 17 ไร่ ซึ่งเป็นของพลตรีเฉลิม พงษ์สวัสดิ์ สามิโจทก์ได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว และธนาคารกรุงเทพ จำกัด เมื่อประมาณ 6 ปี มานี้จำเลยกับพวกได้เข้าไปอาศัยปลูกบ้านในที่ดินบางส่วนของที่ดินดังกล่าว คือ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 เข้าไปอาศัยคนละ 80 ตารางวา ส่วนจำเลยที่ 5 จำนวน 200 ตารางวา และจำเลยที่ 6 จำนวน 100 ตารางวา โจทก์ไม่ต้องการให้จำเลยทั้งหกอยู่ต่อไป ขอให้ขับไล่จำเลยทั้งหกและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ พร้อมกับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปด้วย และขอให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 6 ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์

เดือนละ 200 บาท ให้จำเลยที่ 5 ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 300 บาททั้งนี้นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายออกไปจากที่ดินของโจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยทั้งหกให้การว่า โจทก์ไม่แสดงว่าเป็นหญิงหม้าย จึงเป็นหญิงมีสามีเมื่อไม่ปรากฏว่ามีหนังสือยินยอมจากสามีในการฟ้องคดียอมไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์บรรยายฟ้องว่าที่ดินของโจทก์มีธนาคารกรุงไทยจำกัด ถือกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่ด้วย ไม่ทราบว่าส่วนไหนเป็นของโจทก์โจทก์ไม่เคยแจ้งให้จำเลยทราบว่า ที่ดินเป็นของโจทก์ก่อนฟ้องโจทก์ไม่เคยบอกกล่าวให้จำเลยทราบ จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งหกได้แย่งกรรมสิทธิ์ของโจทก์ โจทก์บรรยายฟ้องไม่ชัดเจนว่า จำเลยเข้าปลูกบ้านอยู่ในที่ดินของโจทก์กว้างยาวเท่าใด ทำให้จำเลยไม่เข้าใจเสียเปรียบในการต่อสู้คดี ฟ้องโจทก์จึงเคลือบคลุม จำเลยทั้งหกได้ครอบครองที่ดินของโจทก์ด้วยความสงบเปิดเผย และด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมาเกินกว่า 10 ปี จึงได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ขับไล่จำเลยทั้งหกและบริวารออกจากที่พิพาท

จำเลยทั้งหกฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ที่ดินพิพาทที่จำเลยทั้งหกเข้าไปครอบครอง อยู่ในเขตที่ดินโฉนดเลขที่ 659 ซึ่งเป็นที่ดินของโจทก์และธนาคารกรุงไทย จำกัด ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันตามภาพถ่ายโฉนดเอกสารหมายเลข 2 ที่ดินพิพาทนี้อยู่ใกล้กับที่ดินของกองทัพบก ข้อที่จำเลยทั้งหกฎีกาว่า จำเลยทั้งหกได้เข้า

ครอบครองที่ดินพิพาท แล้วปลูกบ้านโดยสงบ เปิดเผย และด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ กับได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว จำเลยทั้งหกจึงได้กรรมสิทธิ์ โดยการครอบครองปรปักษ์นั้น ในข้อนี้โจทก์เบิกความว่า จำเลยทั้งหกเข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทไม่ถึง 10 ปี ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้เอาป้ายไปปักไว้เพื่อแจ้งให้ผู้เข้าไปครอบครองออกจากที่ดินพิพาท จำเลยทั้งหกไม่ยอมออกโดยอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของกองทัพบก ส่วนจำเลยที่ 1 เบิกความว่า จำเลยที่ 1 คิดว่าที่ดินพิพาทเป็นของทหาร ถ้าทหารจะเอาที่ดินพิพาทคืน ก็จะคืนให้จำเลยที่ 2 เบิกความว่า จำเลยที่ 2 ซื้อที่ดินพิพาทจากนางมี นางมีบอกจำเลยที่ 2 ว่า ที่ดินพิพาทเป็นของกองทัพบก จำเลยที่ 2 คิดว่าที่ดินพิพาทเป็นของทหาร ถ้าทางทหารจะเอาคืน ก็จะคืนให้จำเลยที่ 3 เบิกความว่า จำเลยที่ 3 คิดว่า ที่ดินพิพาทเป็นของทหารถ้าทหารจะเอาคืน ก็จะคืนให้ จำเลยที่ 4 เบิกความว่า หลักเขตที่ดินของกองทัพบกหลักหนึ่งอยู่ติดกับถนน อยู่เยื้องกับบ้านของจำเลยที่ 4 ตรงนั้นอาจมีคนคิดว่าเป็นที่ดินของทหาร ถ้าที่ดินพิพาทเป็นของทหารจำเลยที่ 4 ก็จะคืนให้ จำเลยที่ 5 เบิกความว่า ถ้าที่ดินพิพาทเป็นของทหารและทหารต้องการคืน จำเลยที่ 5 ก็จะคืนให้ จำเลยที่ 6 เบิกความว่า จำเลยที่ 6 เคยเห็นหลักเขตที่ดินของกองทัพบก อยู่ที่หน้าบ้านของจำเลยที่ 5 คิดว่าที่ดินพิพาทเป็นของทหาร ถ้าเป็นที่ดินของทหารก็จะคืนให้ พิเคราะห์คำเบิกความของโจทก์และจำเลยทั้งหกดังกล่าวแล้วเห็นว่า จำเลยทั้งหกเข้าใจว่าที่ดินพิพาทที่จำเลยทั้งหกเข้าไปครอบครองนั้น เป็นที่ดินของกองทัพบก (ทหาร) ถ้ากองทัพบกประสงค์จะเอาคืน จำเลยทั้งหกก็จะคืนให้ การที่จำเลยทั้งหกเบิกความเช่นนั้นแสดงว่า จำเลยทั้งหกเข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทเป็นการชั่วคราวเป็นการเข้าไปอยู่อาศัยในที่ดินซึ่งจำเลยทั้งหกเข้าใจว่าเป็นของกองทัพบก จำเลยทั้งหกพร้อมที่จะคืน ถ้ากองทัพบกต้องการมิได้เข้าไปครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ แม้จำเลยทั้งหกจะครอบครองที่ดินพิพาทติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี จำเลยทั้งหกก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382..."

พิพากษายืน.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ครอบครองทรัพย์สิน ประกอบไปด้วยสองคำคือ "ครอบครอง" และ "ทรัพย์สิน"ตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้อธิบายคำว่า"ครอบครอง" หมายถึง ยึดถือไว้, มีสิทธิถือเอาเป็นเจ้าของ, มีสิทธิปกครองและอธิบายคำว่า "ทรัพย์สิน" หมายถึง ข้าวตอก, ทรัพย์, ฝ่ายตรงข้ามรวมความแล้วคำว่า "ครอบครองทรัพย์สิน" หมายถึง การครอบครองของฝ่ายศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามดังนั้น การครอบครองทรัพย์สินตาม ความเข้าใจธรรมดาทั่วไป ย่อมหมายถึง การครอบครองที่มีลักษณะเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (unlawfulacts) ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่มี มาตราใดใช้คำว่า "ครอบครองทรัพย์สิน" น่าเชื่อว่านักกฎหมายได้ใช้คำว่า "ครอบครอง ทรัพย์สิน" มาอธิบายการได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 1382 ตั้งแต่ก่อนประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ปีพุทธศักราช 2471 จนทำให้ดูเหมือนหนึ่งคำว่า ครอบครองทรัพย์สินเป็นคำที่ใช้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และทำให้เข้าใจว่า การได้กรรมสิทธิ์โดยการ ครอบครองหรือที่เข้าใจกันทั่วไปว่า การครอบครองทรัพย์สินจะต้องเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (unlawfulacts) หรือไม่สุจริต(badfaith) ตามความหมายใน

ถ้อยคำนั้นเองตั้งได้กล่าวมาแล้ว แต่เมื่อตรวจดูถ้อยคำใน มาตรา 1382 ไม่มีคำว่า
กระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (unlawfulacts) หรือใช้สิทธิครอบครองทรัพย์สิน
ของผู้อื่นโดยไม่สุจริต (inbadfaith) ต่างจาก มาตรา 1383 ซึ่งเขียนไว้ชัดว่าการได้
ทรัพย์สินมาโดยการกระทำผิด offence หรือรับโอนทรัพย์สินมาโดยไม่สุจริต
inbadfaith และเมื่อเทียบกับเรื่องการแย่งการครอบครองตามมาตรา 1375 ในตัวบท
ฉบับภาษาอังกฤษเขียนไว้ชัดว่าunlawfuldeprivedofpossession จากถ้อยคำในตัว
บท มาตรา 1375และมาตรา 1383 จึงชี้ให้เห็นชัดว่า การแย่งการครอบครองก็ดี การ
ได้ทรัพย์สินมาโดยกระทำผิดก็ดี ต้องเป็นการกระทำที่มีชอบและเป็นการใช้สิทธิโดย
ไม่สุจริต ปัญหาจึงมีว่าจุดเริ่มต้น หรือเบื้องต้นสุดของการเข้าสู่การครอบครอง
ทรัพย์สินของผู้อื่นอันจะได้กรรมสิทธิ์โดยปรักษ์ ตามมาตรา 1382 นั้นจำต้อง
กระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย lawfulactsหรือตั้งเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต
actsingoodfaith หรือไม่อย่างไรเมื่อตัวบท มาตรา 1382 มิได้เขียนไว้ชัดจึงต้อง
ศึกษาจากแนวคำพิพากษาของศาลฎีกา เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 372/2476
วินิจฉัยว่า "จำเลยเข้าครอบครองที่ดินของผู้อื่นในขณะที่เจ้าของกำลังต่อสู้กรรมสิทธิ์
กับผู้นำยึด แม้จำเลยจะครอบครองมานานเท่าใดก็ยกอำนาจปรักษ์ขึ้นต่อสู้ไม่ได้"
และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 393/2480 วินิจฉัยว่า "จำเลยเช่าเรือโจทก์ไปแล้วลงชื่อ
เป็นเจ้าของเสียเอง เป็นการครอบครองทรัพย์สินโดยอาศัยอำนาจของผู้ให้เช่า แม้จะ
ครอบครองเป็นเวลากว่า5 ปี ก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์" จะเห็นได้ว่าพฤติการณ์ของจำเลย
เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต ต่อมาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1040/2485 วินิจฉัย
ว่า"ภริยาโจทก์ได้ร้องขอจับจองที่ดินรกร้างว่างเปล่าซึ่งยังไม่มีผู้ใดครอบครอง
ระหว่างรอรับใบเหยียบย่ำอยู่ จำเลยได้เข้าครอบครองที่นั้นโดยพลการทั้ง ๆ ที่รู้อยู่
แล้วว่าภริยาโจทก์ ได้ขอจับจองไว้เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต ฉะนั้นจะอ้างสิทธิไม่สุจริต
ใช้ยันโจทก์ไม่ได้"และขอให้ศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 236/2506 วินิจฉัยว่า "ซื้อ
ที่ดินที่โฉนดตราจองจากผู้รับจำนองโดยทำหนังสือกันเอง และรู้ก่อนซื้อว่าที่ดินนั้น

เป็นของใคร เป็นการไม่สุจริต ได้ชื่อว่าซื้อโดยรู้ว่าผู้ขายไม่มีอำนาจขายและถือว่ารับโอนการครอบครองที่ดินโดยรู้ว่าการครอบครองที่รับโอนมานั้นเป็นการครอบครองแทนโดยอาศัยสิทธิผู้จำนองเป็นเจ้าของที่ดิน หากได้รับโอนการครอบครองเพื่อตนเองไม่ ผู้ซื้อจึงอ้างการครอบครองปรั้งยันทายาทผู้จำนองไม่ได้" จากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว ทำให้เห็นว่า ศาลฎีกาได้วางหลักการครอบครองโดยปรั้งยัน เบื้องแรกจะต้องดูว่าเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตหรือไม่ ถ้าไม่สุจริตก็ไม่ต้องพิจารณาว่าเป็นการครอบครองโดยสงบเปิดเผยและด้วยเจตนาเป็นเจ้าของหรือไม่ เป็นที่น่าสังเกตว่าศาลฎีกาได้วินิจฉัย โดยที่ประชุมใหญ่ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 560/2508 ความว่า "...ศาลฎีกาได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวข้างต้นโดยที่ประชุมใหญ่แล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่านายจ่อม บิดาจำเลยมิใช่บุตรของนายทา และไม่มีสิทธิรับมรดก นายทา แต่ได้ไปไถ่หาพิพาทเอามาเป็นของตนและต่อมาก็ได้ไปแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่านายจ่อมเป็นบุตรนายทาเป็น ผู้มีสิทธิรับมรดกนายทา เจ้าพนักงานที่ดินหลงเชื่อได้โอนให้นายจ่อมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในนาพิพาทในโฉนด และนายจ่อม ได้ครอบครองนาพิพาทอย่างถือตนเป็นเจ้าของ โดยฝ่ายโจทก์ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลกันก็รู้เห็น และมีได้โต้แย้งหรือขัดขวางประการใดตลอดมาเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่านายจ่อมได้ครอบครองนาพิพาท โดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 เมื่อนายจ่อมครอบครองติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 30 ปี นายจ่อมก็ได้กรรมสิทธิ์ในนาพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 เมื่อนายจ่อมตาย นาพิพาทก็ตกได้กับจำเลย โจทก์ไม่มีสิทธิใด ๆ ในที่พิพาทแล้ว..." จะเห็นได้ว่า พฤติการณ์ของนายจ่อม เป็นการกระทำที่ไม่ชอบนับตั้งแต่การไปไถ่ถอนนาพิพาท การไปแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินจนมีการใส่ชื่อตนเป็นผู้รับมรดกที่นาพิพาทดังกล่าว จึงเป็นกรณีการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเพื่อเข้าครอบครองที่พิพาทของผู้อื่นมาตั้งแต่เริ่มแรก นายจ่อม ย่อมจะอ้างอำนาจการครอบครองปรั้งยันเจ้าของที่ดิน

ไม่ได้ ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 393/2480, 1040/2485, 236/2506 ดังนำมา
วิเคราะห์ข้างต้น แต่คดีนี้ศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่าพฤติการณ์ของนายจ้อม
เป็นการครอบครองปรปักษ์ตามมาตรา 1382 ย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท จึง
ทำให้ดูเหมือนว่าศาลฎีกากลับหลักที่ว่า การครอบครองปรปักษ์ตามมาตรา 1382
ต้องเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตหรืออย่างไร ผู้บันทึกเห็นว่าศาลฎีกาคงพิเคราะห์จุดที่
โจทก์เจ้าของนาพิพาทรู้เห็นการกระทำของนายจ้อม แต่ไม่ได้แย้งหรือขัดขวาง
เท่ากับเป็นการละการครอบครองที่ดินพิพาทให้นายจ้อมไปแล้วตั้งแต่ในขณะที่ตน
สามารถใช้สิทธิโต้แย้งขัดขวางแล้วไม่ใช้การที่นายจ้อมใช้สิทธิโดยไม่สุจริตมาตั้งแต่
เบื้องต้นย่อมระงับสิ้นไปพฤติการณ์ของนายจ้อมครอบครองที่ดินพิพาทหลังจากที่
โจทก์เจ้าของนาพิพาท ไม่ได้โต้แย้งหรือขัดขวางจึงเป็นการใช้สิทธิครอบครองโดยสุจริต
เมื่อมีการครอบครองโดยสงบเปิดเผยและด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมากกว่า 10
ปี นายจ้อม ย่อมได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ตามมาตรา 1382 ผู้บันทึก
จึงเห็นว่า ศาลฎีกามีได้กลับหลักเรื่องการใช้สิทธิโดยสุจริตแต่อย่างใด ในปีต่อมาศาล
ฎีกาได้วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่เกี่ยวกับปัญหาการครอบครองปรปักษ์ ปรากฏในคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 99/2509 วินิจฉัยว่า "...ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า
พฤติการณ์ที่ศาลล่างทั้งสองฟังว่าจำเลยครอบครองที่พิพาทด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ
กว่า 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 แม้โจทก์จะเป็นผู้รับ
พินัยกรรมของพระพิชัยเดชะเจ้าของที่พิพาทเดิมจำเลยก็ได้กรรมสิทธิ์นั้นชอบแล้ว แม้
นางย่อมมารดาโจทก์จะทำสัญญาประนีประนอมยอมความให้ที่พิพาทเป็นของจำเลย
โดยมิได้รับอนุญาตจากศาลในระหว่างที่โจทก์เป็นผู้เยาว์ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1546(4) แต่ก็ไม่ได้ความว่านางย่อม กับจำเลยได้คบคิดกัน
กระทำการเพื่อให้โจทก์เสียหาย ความข้อนี้จึงไม่ขัดขวางมิให้จำเลยได้สิทธิตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ดังวินิจฉัยมาแล้วแต่อย่างใด..." ข้อ
เท็จจริงเป็นกรณีจำเลยเป็นบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ 3 รับโอนที่ดินพิพาทจาก

บุคคลไม่มีอำนาจโอนให้แต่มีได้คบบคิดกันทำให้โจทก์เสียหาย ย่อมเป็นการกระทำโดยสุจริต และเมื่อเข้าครอบครองที่ดินที่รับโอนมาจึงเป็นการใช้สิทธิต่อเนื่องกันโดยสุจริตย่อมอ้างอำนาจการครอบครองปรปักษ์ยันเจ้าของที่แท้จริงได้ แต่ถ้าบุคคลภายนอกมีการคบบคิดกับผู้โอนหรือผู้ครอบครองแทนเจ้าของที่ดินที่แท้จริงจนทำให้เจ้าของที่แท้จริงเสียหายย่อมเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต จะอ้างการครอบครองปรปักษ์ยันเจ้าของที่แท้จริงไม่ได้ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่า การครอบครองของบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ 3 ที่รับโอนมาโดยไม่สุจริตถือว่าเป็นการครอบครองแทนเจ้าของที่แท้จริงเท่านั้น เว้นแต่มีการแสดงเจตนาเปลี่ยนการครอบครองแทน มาเป็นครอบครองเพื่อตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1381 จากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่นำมาวิเคราะห์จึงได้หลักว่าการครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น เพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์ หรือที่เข้าใจกันทั่วไป ว่าการครอบครองปรปักษ์ตามมาตรา 1382 เบื้องแรกสุดจะต้องเป็นการใช้สิทธิเข้าครอบครองโดยสุจริต โฉนดหลักในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 มาใช้บังคับ กล่าวคือในการใช้สิทธิแห่งตน ต้องกระทำโดยสุจริต actingoodfaithn ปัญหาว่า ความสุจริตของผู้ครอบครองปรปักษ์จะต้องมีอยู่ตลอดไปจนครบระยะเวลา 10 ปี หรือไม่ ปัญหานี้ไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้โดยตรงผู้บันทึกเห็นว่า ความสุจริตจะต้องมีในเบื้องต้นที่มีการใช้สิทธิครอบครองเท่านั้น เช่น ตอนแรกเข้าครอบครองที่ดินผู้อื่นโดยเข้าใจว่าเป็นของตนเอง แต่ต่อมาภายหลังทราบว่าเป็นที่ของคนอื่น แต่ก็ยังคงครอบครองด้วยความสงบเปิดเผยและด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ หรือกรณีซื้อที่ดินจากผู้ไม่มีอำนาจจะขายแต่รับซื้อไว้โดยสุจริตและเข้าครอบครองต่อมาภายหลังจึงทราบว่าที่ดินนั้นมิใช่ของผู้ที่ขายให้ แต่ก็ยังคงครอบครองต่อมาด้วยความสงบเปิดเผยและด้วยเจตนาเป็นเจ้าของทั้งสองกรณี ย่อมได้กรรมสิทธิ์โดยปรปักษ์ตามมาตรา1382 การพิสูจน์ความสุจริตเป็นเรื่องยากเพราะเป็นเรื่องภายในจิตใจต้องอาศัยพฤติการณ์ที่แสดงออกประกอบกับพฤติเหตุแวดล้อมแห่งกรณีเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ละกรณี ๆ ไป ปัญหาที่น่า

พิจารณาประการสุดท้ายคือ การครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ การครอบครอง
อย่างไรจึงจะถือว่าครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ เจตนาเป็นเจ้าของเป็นเรื่อง
ภายในจิตใจจะต้องอาศัยการแสดงออกและพฤติเหตุแวดล้อมประกอบ เพื่อพิเคราะห์
ว่า มีเจตนาครอบครองเป็นเจ้าของหรือไม่ ซึ่งต้องพิจารณาข้อเท็จจริงแต่ละเรื่อง
แต่ละรายไป คงจะวางหลักเกณฑ์ตายตัวไม่ได้ ขอให้ศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาที่เคย
วินิจฉัยว่า พฤติการณ์อย่างไรเป็นการครอบครองโดยเจตนาเป็นเจ้าของ เช่น คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 1804/2500 วินิจฉัยว่า"...ที่ดินรายพิพาทแปลงนี้เป็นที่ไรมีโฉนด
สำหรับที่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของบุคคลอยู่แล้วไม่ใช่ที่ป่าและไม่ใช่ที่ดินที่
เพียงแต่ได้รับใบเหี้ยมบ่่า จำเลยจะกล่าวอ้างถึงต้องทำการเพาะปลูกทำให้เกิด
ประโยชน์แก่ที่ดินขึ้นหรือไม่ เอามาปะปนกับการครอบครองเช่นนั้นไม่ได้สมมุติว่า
นายอ่อง นางล้วน เจ้าของที่ดินเดิมปล่อยให้ดินของเขาให้กรูกร้างอยู่ เพียงแต่เข้าไป
ตัดไม้มาทำฟืน เก็บผลพุดทราขายและให้คนอื่นเช่า เก็บผลไปทำพุดทราแผ่นขาย
อันเป็นข้อเท็จจริงดังเช่นที่จำเลยอ้างมานี้ จำเลยยังจะยืนยันว่านายอ่องนางล้วยไม่
ได้ครอบครองที่ดินแปลงนี้ได้ละหรือกรณีเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกัน เพราะนายอ่องนาง
ล้วน ขายที่ไร่แปลงนี้ให้แก่โจทก์แล้ว มอบโฉนดและสละการครอบครองที่รายพิพาท
ให้แก่โจทก์และอพยพไปอยู่จังหวัดอื่น ไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรในที่ดินแปลง
พิพาทนี้เลยตั้ง 40 ปี จนกระทั่งตายไปแล้วทั้งสองคนตัวจำเลยเองก็ไม่ได้เข้าไป
เกี่ยวข้องในที่ดินแปลงนี้ โจทก์เป็นผู้ได้รับการครอบครองมาจากนายอ่อง นางล้วน
เจ้าของเดิม และได้ใช้สิทธิต่อมา โดยเข้าตัดไม้มาทำฟืนเก็บผลพุดทราขายและให้คน
เช่า จึงเป็นการครอบครองที่ดินเช่นเดียวกันกับเจ้าของเดิมดังกล่าวแล้วข้างต้นนั้น
เอง..." จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่นำมาวิเคราะห์นี้จึงได้เห็นว่าเจ้าของที่ดินเดิมมี
การใช้และทำประโยชน์กับที่ดินอย่างไร ผู้ถือครองก็ต้องมีการใช้และทำประโยชน์กับ
ที่ดินดุจเดียวกัน จึงจะถือได้ว่า เป็นการครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของขอให้
ศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 905/2508 วินิจฉัยว่า "...แต่สำหรับที่งอดหน้าที่ดินโฉนด

ที่ 6639 ซึ่งตามกฎหมายย่อมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินแปลงนั้นด้วยนั้น ข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 1 ได้ย้ายเรือนเข้าไปปลูกอยู่ก่อนหน้านางสาวจิตตายประมาณ 10 ปี แล้วรูปคดีน่าจะเชื่อว่านางสาวจิต ยกให้ก็ได้ ทั้งจำเลยที่ 1 ก็ได้แสดงโดยเปิดเผยว่ายึดถือครอบครองโดยเจตนาเป็นเจ้าของเช่น นำรังวัดแจ้งการครอบครองและขอหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในท้องที่ซึ่งพวกโจทก์ก็รู้เห็น แต่มิได้คัดค้านหรือโต้แย้งประการใดศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยที่ 1 ได้เข้ายึดถือครอบครองที่นอกเป็นส่วนสัดต่างหากจากที่ดินโฉนดที่ 6639 โดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ที่นอกย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382..."ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่นำมาวิเคราะห์นี้ เป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 ได้มีการนำรังวัด แจ้งการครอบครองและขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของเจ้าของที่ดินทั่วไปจำเลยกระทำได้กล่าวจึงเท่ากับกระทำอย่างเจ้าของที่ดินนั่นเอง และขอให้ศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 756/2509 วินิจฉัยว่า "...ตามคำนางสุดใจ วัชรพร พยานโจทก์ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กับที่พิพาทเพียงแต่โผล่หน้าต่างก็มองเห็นเบิกความว่าเคยเห็นจำเลยที่ 1 ที่ 2 เข้าไปเก็บผลไม้ในที่พิพาทกินเสมอ ๆ และในสมัยที่นางสำลี ดูแลที่ดินพิพาทแทนโจทก์นั้น เคยเห็นจำเลยที่ 1 ที่ 2 เข้าไปปลูกผักในที่พิพาทเจือสมพยานจำเลยในข้อที่จำเลยเป็นฝ่ายครอบครองที่พิพาทมานานเป็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่า จำเลยได้ครอบครองที่พิพาทอย่างเจ้าของมาเกิน 10 ปีแล้วย่อมได้กรรมสิทธิ์..." จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่นำมาวิเคราะห์ทั้ง 3 เรื่อง พอจะวางแนวกว้าง ๆ ได้ว่า กรณีที่ผู้ครอบครองได้กระทำหรือใช้ประโยชน์จากที่ดินดุจเดียวกับเจ้าของที่ดินหรือตามที่วิญญูชนพึงคาดหมายได้ว่า เจ้าของที่ดินจะพึงกระทำหรือใช้ประโยชน์จากที่ดินตามสภาพแห่งที่ดินนั้น ๆ หรือกรณีกระทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานแสดงสิทธิครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตนครอบครอง อันเป็นพฤติการณ์ที่เจ้าของที่ดินพึงกระทำโดยทั่วไปเป็นต้น ในทางตรงข้ามพฤติการณ์

เช่นไรที่ไม่ถือว่าเป็นการครอบครองโดยเจตนาเป็นเจ้าของ ขอให้ศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1298-1299/2531วินิจฉัยว่า "...จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 หาได้นำสืบว่า จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ได้ครอบครองที่พิพาทด้วยเจตนาเป็นเจ้าของแต่อย่างใดไม่โดยเฉพาะ จำเลยที่ 4 ที่ 5 เคยให้ถ้อยคำต่อนายสมพรชาเรณเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอฝักให้ตามเอกสารหมาย จ.17 ว่าจำเลยทั้งสองได้ครอบครองที่ดินของรัฐ ถ้าการรังวัดผลปรากฏว่าอยู่ในที่ดินของโจทก์ จำเลยทั้งสองก็ยินยอมรื้อบ้านเรือนออกไป จำเลยทั้งสองได้ลงลายมือชื่อไว้ในฐานะผู้ให้ถ้อยคำ แสดงว่าจำเลยดังกล่าวมิได้มีเจตนาครอบครองที่พิพาทเพื่อยึดถือเป็นของตน ไม่ได้ครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมาตั้งแต่แรก เพราะเข้าใจว่าเป็นที่ดินของรัฐหรือที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพียงต้องการอยู่อาศัยโดยไม่ต้องเสียค่าเช่าเท่านั้น จึงไม่เป็นการครอบครองปรักษ์ตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382..." ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่นำมาวิเคราะห์ปรากฏชัดตามบันทึกว่า จำเลยทั้งสองมิได้มีเจตนาจะครอบครองที่ดินของโจทก์แต่อย่างใด โดยจำเลยทั้งสองเข้าใจว่าที่ดินที่ตนครอบครองนั้นเป็นของรัฐ จึงเท่ากับจำเลยทั้งสองมิได้มีเจตนาครอบครองที่ดินพิพาทอย่างเป็นเจ้าของ สำหรับข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกหมายเหตุนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยทำนองเดียวกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1298-1299/2531 เพียงแต่ข้อเท็จจริงไม่ชัดเหมือนคดีดังกล่าวที่มีการทำบันทึกถ้อยคำไว้ แต่จำเลยทั้งหกนำสืบรับว่าที่ดินที่เข้าครอบครองพวกตนเข้าใจว่าเป็นของทหาร หากทหารจะเอาคืนเมื่อไหร่ก็จะคืน พฤติการณ์จึงมิใช่เป็นการครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็นการครอบครองชั่วคราวแม้จะครอบครองที่พิพาทติดต่อกันมาเกินกว่า 10 ปีก็หาได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรักษ์ตามมาตรา 1382 ไม่ความจริงแล้วถ้าวิเคราะห์แต่เพียงพฤติการณ์ภายนอกที่จำเลยทั้งหกแสดงออกย่อมเป็นการครอบครองปรักษ์ แต่จำเลยทั้งหกกลับเผยไต้ให้เห็นเจตนาที่แท้จริงของตนว่ามีได้มีเจตนาจะครอบครองเพื่อตน ผู้บันทึกเห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึก

หมายเหตุนี้ แต่ยังมีข้อสงสัยว่าการครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น เพื่อให้ได้
กรรมสิทธิ์ ตามมาตรา 1382 จะต้องนำหลักที่ว่าทุกคนต้องใช้สิทธิโดยสุจริตมาใช้ ดัง
นั้น กรณีบุกรุกที่ดินคนอื่นแล้วครอบครองด้วยความสงบเปิดเผย และด้วยเจตนา
เป็นเจ้าของ ก็คงไม่มีทางได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ แต่มีตำรา
กฎหมายบางเล่มอธิบายว่า การบุกรุกเข้าไปครอบครองที่ดินของผู้อื่นย่อมได้
กรรมสิทธิ์ ตามมาตรา 1383 ผู้บันทึกเห็นว่าจะนำ มาตรา 1383 มาปรับใช้ไม่น่าจะ
ตรงนักเพราะ มาตรา 1383 เป็นเรื่องของการได้มา ด้วยทစ်ฉบับภาษาอังกฤษใช้คำว่า
"acquire" เห็นว่าน่าจะใช้กับสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ส่วนมาตรา 1382 เป็นเรื่องของ
การครอบครอง ด้วยทစ်ฉบับภาษาอังกฤษใช้คำว่า "possession" ผู้บันทึกจึงเห็นว่า
เป็นคนละเรื่องกัน. วัชรินทร์ปัจเจกวิญญูสกุล.